

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6736/2538

นาย เมฆ เนื่องจำนงค์
นาย สังวรรณ ปิยมงคลรัศมี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 242, มาตรา 246, มาตรา 247

โจทก์ฟ้องเรียกให้จำเลยผู้รับฝากคดีใช้ราคารถยนต์ที่สูญหาย
จำนวน 383,700 บาท เท่านั้นเมื่อปรากฏว่าขณะคดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาโจทก์
ได้รับรถยนต์ตามฟ้องกลับคืนมาแล้วดังนั้นข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาตาม
คำฟ้องของโจทก์ที่ว่ารถยนต์ของโจทก์ที่ฝากไว้แก่จำเลยทั้งสองสูญหายย่อมหมดไป
คดีจึงไม่เป็นประโยชน์ที่ศาลฎีกาจะพิจารณาต่อไปแต่หากจะจำหน่ายคดีโดยให้คงคำ
พิพากษาศาลล่างทั้งสองที่พิพากษาให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ก็จะเป็นการไม่
ชอบเพราะโจทก์ได้รับรถยนต์กลับคืนแล้วและไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นอื่นต่อไปศาล
ฎีกาพิพากษาศาลล่างทั้งสองและให้จำหน่ายคดีเสีย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของรถยนต์พร้อมอุปกรณ์ราคา 383,700 บาท
จำเลยทั้งสองประกอบกิจการรับฝากรถยนต์โดยมีบำเหน็จจำเลยทั้งสองรับฝาก
รถยนต์คันดังกล่าวของโจทก์ไว้ ปรากฏว่ารถยนต์ของโจทก์หายไป ขอบังคับให้
จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 383,700 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยทั้งสองไม่มีอาชีพรับฝากรถยนต์แต่โจทก์เช่าสถานที่ของจำเลยเพื่อจอดรถยนต์ของโจทก์ ราคารถสูงไม่เกิน 150,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงิน 378,700 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงิน 27,000 บาท แก่โจทก์ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองรับฝากรถยนต์พร้อมอุปกรณ์ราคา 383,700 บาท ของโจทก์ไว้โดยมีบำเหน็จแล้วทำให้รถยนต์ที่รับฝากไว้สูญหาย ขอให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงิน 383,700 บาท ดังนี้ แม้ว่าตามฟ้องโจทก์จะมีได้บรรยายว่าค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวเป็นการเรียกให้ใช้ราคารถยนต์ที่สูญหายไปก็ตาม แต่ตามคำฟ้องของโจทก์นอกจากจะบรรยายว่าโจทก์ได้รับความเสียหายเนื่องจากรถยนต์สูญหายแล้ว โจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่าโจทก์ได้รับความเสียหายอื่นใดนอกนี้อีกจึงต้องถือว่าคดีนี้โจทก์ฟ้องเรียกให้จำเลยผู้รับฝากชดเชยราคารถยนต์ที่สูญหายจำนวน 383,700 บาท เท่านั้นเมื่อปรากฏว่าขณะที่คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์จำเลยทั้งสองยื่นคำแถลงว่ารถยนต์คันที่สูญหายไปแล้ว โจทก์ได้รับกลับคืนมาจากเจ้าพนักงานตำรวจแล้ว ซึ่งความข้อนี้ เมื่อโจทก์ได้รับสำเนาคำแถลงของจำเลยทั้งสองฉบับดังกล่าวแล้ว โจทก์ก็มิได้คัดค้านว่ายังมีได้รับรถยนต์คืน แต่กลับโต้เถียงว่าการที่โจทก์ได้รับรถยนต์คืนไม่เป็นเหตุที่ศาล

จะยกฟ้อง จึงต้องถือว่าโจทก์ได้ยอมรับข้อเท็จจริงว่าขณะคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาโจทก์ได้รับรถยนต์ตามฟ้องกลับคืนมาแล้ว ดังนั้น ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาตามคำฟ้องของโจทก์ที่ว่ารถยนต์ของโจทก์ที่ฝากไว้แก่จำเลยทั้งสองสูญหายไปย่อมหมดไป คดีของโจทก์จึงไม่เป็นประโยชน์ที่ศาลฎีกาจะพิจารณาต่อไป แต่หากจะจำหน่ายคดีโดยให้คงคำพิพากษาศาลล่างทั้งสองที่พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์ก็เป็นการไม่ชอบเพราะรถยนต์ของโจทก์ได้รับกลับคืนมาแล้ว จึงเห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้องด้วย เมื่อวินิจฉัย ดังนี้แล้ว คดีก็ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นตามฎีกาข้ออื่นของจำเลยทั้งสองอีกแต่อย่างใด

พิพากษายก คำพิพากษา ศาลล่าง ทั้ง สอง ให้ จำหน่ายคดี นี้ออก เสีย จาก
สารบบความ

(อร่าม หุตางกูร-ไพศาล รามชางกูร-สมพล สัตยาอภิธาน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>